

20. 특허법상 기간에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 이미 납부된 특허료 및 수수료는 반환하지 아니하나, 다만 잘못 납부된 특허료 및 수수료, 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분, 특허출원 후 3개월 이내에 해당 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 납부된 수수료 중 특허출원료 및 심사청구료에 대하여 특허청장은 출원인에게 반환받을 것을 통지해야 하며, 출원인은 이러한 통지를 받은 날부터 1년이 경과한 때에는 그 반환을 청구할 수 없다.
- ② 특허청장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 제79조(특허료) 제3항 또는 제81조(특허료의 추가납부 등) 제1항에 따른 기간 이내에 특허료의 일부를 납부하지 아니한 경우에 특허료의 보전(補填)을 명하여야 하며, 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 3월 이내에 특허료를 보전할 수 있다.
- ③ 특허출원의 심사청구는 누구든지 출원일부터 5년 이내에 할 수 있으나, 국제특허출원의 경우에 국제특허출원인이 아닌 제3자는 특허협력조약(PCT) 제2조의 우선일부터 2년 6월이 경과한 후가 아니면 심사청구 할 수 없다.
- ④ 국내우선권주장을 하기 위해서는 후출원은 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원일부터 1년 이내에 출원되어야 하며, 선출원의 출원일부터 1년 3월 이내에는 국내우선권주장을 취할 수 있다.
- ⑤ 특허출원인이 천재지변으로 인해 특허거절결정에 대한 불복심판의 청구기간을 준수하지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내라면 언제든지 그 절차를 추후 보완할 수 있다.

21. 상표권의 권리범위확인심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표권자(청구인)가 계쟁대상물인 확인대상표장이 자기의 등록상표의 권리범위에 속한다는 심결을 구하는 권리범위확인심판만이 인정되고, 이해관계인이 자신의 표장이 상표권자의 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 권리범위확인심판은 인정되지 않는다.
- ② 전용사용권자가 적극적 권리범위확인심판의 청구인이 될 수 있는지 명문의 규정은 없으나 이를 인정하는 것이 판례의 입장이다.
- ③ 소극적 권리범위확인심판에서 심판의 대상은 심판청구인이 확인을 구한 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는가의 여부이며, 심판청구인이 실제로는 확인대상표장과 다른 표장을 사용한 사실도 있다는 사정은 이 권리범위확인심판의 심결에 영향을 미치지 않는다.
- ④ 등록취소심판이 확정되기 이전에 상표권이 존속되는 기간 동안의 권리범위에 대한 확인심판은 소의 이익이 없으므로 취소심판 계류중인 사건에 대한 권리범위확인심판의 청구는 부적법하다.
- ⑤ 권리범위확인심판 청구는 그 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제가 된 상대방의 사용상표와의 관계에 있어서 그 상표에 대하여 등록상표권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것이 아니라 단순히 그 상표자체의 기술적 범위를 확인하는 사실확정을 목적으로 하는 것이다.

22. 상표법 제7조 제1항 제12호(부정한 목적에 의한 상표등록출원)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 본호는 상표가 외국의 수요자에게 널리 알려졌다면 국내의 수요자에게는 전혀 알려지지 않았더라도 적용 가능하다.
- ② 본호는 상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 주지·저명한 정도로 인식되지 않았더라도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 정도라면 적용 가능하다.
- ③ 본호에서는 상표의 동일·유사성은 명문으로 규정하고 있지만 상품에 대해서는 아무런 제한규정이 없으므로 상표법 제7조 제1항 제9호의 규정을 적용하기 어려운 경우에도 적용될 여지가 있다.
- ④ 본호의 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당하는지 여부에 대한 판단은 출원시를 기준으로 한다.
- ⑤ 본호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판은 상표등록일부터 5년을 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다.

23. 상표의 사용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 자동차부품인 에어 클리너를 제조하면서 그 포장상자에 자동차 제작회사의 등록 상표의 표시를 하였더라도 제반 사정에 비추어 그 출처표시가 명백하고 부품 등의 용도설명이나 에어 클리너가 사용되는 적용차종을 밝히기 위하여 사용한 것에 불과한 경우에는 그 등록상표의 사용에 해당하지 않는다.
- ② 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 그 사용은 상표로서의 사용에 해당한다.
- ③ 명함의 이면, 거래명세서에 상표를 표시하는 행위는 상표법상 상표의 사용행위에 해당하지 않는다.
- ④ 상표가 표시된 수입신고서를 세관에 제출하는 행위는 상표법상 상표의 사용행위에 해당하지 않는다.
- ⑤ 상표권자가 통상사용권을 설정하는 행위는 상표의 사용에 해당한다.

24. 상표권의 행사와 권리남용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건은 권리남용 성립의 필수요건이 아니다.
- ② 비록 상표권의 행사라는 외형을 갖추었다 하더라도 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하고 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다.
- ③ 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일, 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻음 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것은 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정될 수 없다.
- ④ 주지성을 획득하지 못한 상표의 경우에는 특수한 개별적인 관계에서 부정한 의도가 존재하거나 영업금지의무 등의 위반이 있는 경우와 같이 상표권의 행사가 신의칙 내지 사회질서에 반하는 경우라도 권리행사의 외형을 갖추었다면 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로 볼 수 없다.
- ⑤ 외국법인이 국내에 상표등록을 하고 있지 않음을 기화로 국내 총판대리점 관계에 있던 회사가 그 상표들을 출원·등록해 놓았다가, 그 외국법인과의 총판대리점 관계가 종료된 후, 등록상표들을 실제 상품에 사용하지도 아니하면서 그 외국법인의 국내 출자 법인을 상대로 등록상표권을 행사하여 그동안 정당하게 사용해 오던 상표나 이를 포함한 표장을 인터넷 도메인 이름 또는 전자우편주소로 사용하거나 인터넷 홈페이지에서 사용하는 것을 금지해 달라고 청구하는 것은 등록상표권을 남용하는 것으로서 허용될 수 없다.

25. 상표법상 서적의 제호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 서적의 제호가 상표법에 의하여 보호받을 수 있는 상표가 되기 위해서는 상표법상 상표의 정의요건을 만족하여야 하며, 또한 자기의 업무에 관련된 상품과 타인의 상품을 구별하게 하는 식별력이 있어야 한다.
- ② 한자로 “生活情報”라고 횡서 표기한 문자상표의 경우, “생활정보”라는 용어는 우리의 생활주변에서 일어나는 여러 가지 소식을 전달하는 뜻이 있으므로 지정상품인 잡지와 관계에 있어서 그 효능이나 용도 등 상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 판단되므로 자타상품을 식별할 수 있는 기능을 결여한 것으로 그 등록은 무효라고 보아야 한다.
- ③ 영어참고서를 지정상품으로 하는 “영어실력기초”의 경우 “영어”, “실력”, “기초” 등의 단어는 특별현저성이 결여된 기술적 표장에 불과한 것으로서, 위 상표는 그 지정상품과 관련지어 볼 때 ‘영어실력을 향상시키는 기초적인 영어교과서’로 인식되므로 기술적 표장에 해당한다.
- ④ 서적, 팸플릿, 녹화된 콤팩트 디스크(음악이 아닌 시디)를 지정상품으로 하는 “Linux”의 경우, 지정상품의 내용이 그 프로그램에 관련된 것임을 암시할 가능성이 있으며, 그 상품에 수록된 창작물의 내용이나 그 내용을 나타내는 제목에 중점을 두고 상품을 거래하는 점에 비추어 볼 때 기술적 표장에 해당한다.
- ⑤ 타인의 등록상표를 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 사용태양, 사용자의 의도, 사용경위 등 구체적 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로 기능하고 있다면 상표권을 침해하는 상표적 사용에 해당한다.

26. 상표법 제7조 제1항 제2호(국가 등과의 관계를 허위로 표시하거나 모욕하는 상표)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 출원상표 “JAMES DEAN”은 단순히 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니하며 고인과의 관련성에 대한 아무런 표시가 없어 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당하지 않는다.
- ② 검은 색 바탕에 흰 오선을 긋고 그 위에 단순히 “MOZART”라는 고인의 성명 자체를 기재하여 출원·등록된 상표는 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당하지 않는다.
- ③ 흑인의 도형과 “DARKIE”라는 문자가 결합된 상표는 흑인종족을 비방, 모욕, 악평을 받게 할 염려가 있는 상표에 해당한다.
- ④ 등록상표 “인디안”은 지정상품인 건과자, 아이스크림과의 관계에서 특정국가, 민족을 비방, 모욕 또는 악평을 받게 할 염려가 있는 상표에 해당한다.
- ⑤ 신사복 등 의류에 관한 “CARDINAL”이 카톨릭의 추기경을 의미하는 뜻이 있더라도 영어권이 아닌 우리나라에서 일반인에게 추기경으로 인식된다고 할 수 없고, 출원상표의 외관, 칭호, 관념과 지정상품 및 거래실정 등에 비추어 종합적으로 볼 때 카톨릭 종교를 비방 또는 모욕하거나 악평을 받게 할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다.

27. 상표법 제73조(상표등록의 취소심판)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다.
- ② 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 불법적 등록상표의 존속으로 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말한다.
- ③ 이해관계인만이 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내·외에서 사용하고 있지 아니한 것을 이유로 취소심판을 청구할 수 있다.
- ④ 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다.
- ⑤ 상표권의 침해자가 3년 이상 사용하지 않은 등록상표의 등록을 취소시키고 또 그로 인하여 등록상표와 유사한 상표를 사용하고자 하는 것은 등록취소심판 청구권의 남용이라고 볼 수 없다.

28. 상표권의 공유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 않는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다.
- ② 상표권이 공유인 경우에 그 상표권에 관한 권리범위확인심판을 청구하는 때에는 공유자 전원에 대하여 공동으로 청구하여야 한다.
- ③ 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 한다.
- ④ 상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 얻지 아니하면 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다.
- ⑤ 상표등록원부에 공유상표권자로 등재되어 있는 상표권자 중 일부가 존속기간갱신등록출원 포기의 의사를 표시한 경우에 그 포기가 등록되지 않은 상태에서 나머지 공유자들이 존속기간갱신등록출원을 하는 것은 거절이유에 해당한다.

29. 식별력 없는 상표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상품에 대하여 관용하는 상표는 특정 종류의 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 의미한다.
- ② 기술적 표장만으로 된 상표와 다른 식별력 있는 상표의 유사 여부를 판단함에 있어 상표의 식별력 유무는 고려대상이 되지 않는다.
- ③ 외국의 여러 나라에 등록된 외국의 상표라 하더라도 국내에서 그 지정상품에 관용하는 표장이 될 수 있다.
- ④ 종자산업법에 의해 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대한 보통명칭으로 인정된다.
- ⑤ 상표권자가 상표권침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우에 등록상표가 보통명칭화 되었는지의 여부는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 판단된다.

30. 사단법인 진도홍주연합회는 지정상품인 “홍주”에 대하여 “진도홍주”를 지리적 표시 단체표장으로 등록받았다. 사단법인 진도홍주연합회의 지리적 표시 단체표장권의 효력에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사단법인 진도홍주연합회는 등록된 “진도홍주”의 출원일 이전에 선출원에 의하여 등록된 상표인 “곰표 진도홍주”의 상표권자 또는 전용사용권자인 목포의 홍주 생산자가 지정상품인 “홍주”에 대하여 등록 지리적 표시 단체표장인 “진도홍주”를 사용하는 것을 금지할 수 없다.
- ② 사단법인 진도홍주연합회는 정당한 권한없는 타인이 등록된 “진도홍주”를 지정상품인 “홍주”뿐만 아니라 그 유사상품인 “소주”에 대하여 사용하는 것도 금지할 수 있다.
- ③ 사단법인 진도홍주연합회는 정당한 권한없는 타인이 등록된 “진도홍주”와 유사한 상표인 “신 진도홍주”를 지정상품인 “홍주”뿐만 아니라 그 유사상품인 “소주”에 사용하는 것도 금지할 수 있다.
- ④ 진도에서 홍주를 생산하는 업자인 홍길동이 진도에서 전통적으로 내려오는 비법과 재료를 그대로 사용하여 제조한 “홍주”에 대하여 “코끼리표 진도홍주”라는 상표를 표시하여 판매하는 경우 사단법인 진도홍주연합회는 지리적 표시 단체표장권을 주장하여 그 사용을 금지할 수 없다.
- ⑤ 제주도의 어느 한 지명인 “진도”(실제 있는 지명이 아니라 가정해 본 지명이다)가 홍주라는 상품에 대하여 지리적 표시에 해당한다면, 사단법인 진도홍주연합회는 제주도 진도에서 그 전통방식에 따라 홍주를 생산하는 업자가 “제주도 진도홍주”라고 상표를 사용하는 것을 금지할 수 있다.